会稽山度假休闲中心尚余房产河西片3#地块项目1#地下室桩基工程“8•22”车辆伤害事故调查报告

2019年8月22日早上6时47分，位于越城区稽山街道的会稽山度假休闲中心尚余房产河西片3#地块工地发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第493号令)规定和越城区人民政府授权，8月22日，由区应急管理局牵头，会同区公安分局、区建设和交通运输局、区总工会和稽山街道办事处等部门和单位，并邀请区监察委共同组成事故调查组(调查组名单详见附件1)，全面开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅资料和综合分析，查明了事故经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故相关责任单位和责任人的处理意见、防范措施及整改建议。现将调查情况报告如下:

一、工程项目及相关单位、设备基本情况

(一)工程概况

会稽山度假休闲中心尚余房产河西片3#地块1#地下室桩基工程(以下简称“会稽山休闲中心项目”)位于绍兴市越城区二环东路888号。建设单位:绍兴宝业四季园房地产有限公司;施工单位(总包):浙江宝业建设集团有限公司;桩基

工程分包单位：浙江盛腾基础工程有限公司；监理单位：浙江华诚工程管理有限公司；设计单位：浙江宝业建设设计研究院有限公司。会稽山度假休闲中心尚余房产河西片3#地块项目于2018年11月22日核发施工许可证，许可证号：330602201811220101。建筑面积约59942平方米；中标价格暂定31789784元；结构层次：地下一层、地上四层；桩基类型为预应力管桩、钻孔灌注桩；桩数约1613颗；开工日期：2019年8月8日。

（二）相关单位基本情况

1.建设单位：绍兴宝业四季园房地产有限公司（以下简称“宝业房产”），位于浙江省绍兴市越城区延安东路240号绍兴商城B1-101室，法定代表人孙宇光，成立于2008年05月15日，统一社会信用代码：91330600674788391M，经营范围：房地产开发与经营。

2.施工单位：浙江宝业建设集团有限公司（以下简称“宝业建设”），位于浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥镇杨汛路228号，法定代表人金吉祥，成立于2001年02月15日，统一社会信用代码：913306217266242933，经营范围：房屋建筑工程施工总承包特级、地基与基础工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程承包壹级等。

3.监理单位：浙江华诚工程管理有限公司（以下简称“华诚管理”），位于绍兴市延安东路301号，法定代表人沈宝贵，成立于1996年12月01日，统一社会信用代码：91330600143008392K，经营范围：建设工程管理等。

4.桩基工程分包单位：浙江盛腾基础工程有限公司（以下简称“盛腾基础”），位于绍兴市梅龙湖路56号2401-1室，法定代表人王海林，成立于2012年09月06日，统一社会信用代码：91330600052844 74X0，经营范围：岩土工程、地基基础工程、市政公用工程、园林绿化工程等。

（三）工程管理情况

2019年2月26日越城区建设工程质量安全监督站制定安全监督计划，至事故发生前（8月22日），共组织开展安全监督抽查共11次，下发安全隐患整改单8份，停工通知书1份。

2019年8月15日，绍兴市越城区建设工程质量安全监督站（以下简称“越城质安监站”）对会稽山度假休闲中心尚余房产河西片3#地块1#地下室（事发工地）进行安全检查，向浙江宝业建设集团有限公司下发《停工整改通知书》[（2019）第9号],《停工整改通知书》上共列出3处安全隐患，分别为：1.对车辆运输扬尘严重；2.废土堆放未采取扼尘措施；3.桩机电箱内接线混乱、部分出线未经漏电保护且部分设备（电机）未接PE线，并责令宝业建设对桩基工程范围暂停施工。《停工整改通知书》由宝业建设代表曹生夫、华诚管理项目总监应忠根签字确认。至8月22日事故发生时，会稽山度假休闲中心尚余房产河西片3#地块1#地下室桩基工程未经越城质安监站复查通过，仍处于责令停工阶段。

（四）事发挖机基本情况

产品名称：履带式液压挖掘机（以下简称“事发挖机”）；

生产厂家（卖方）：杭州明辉工程机械有限公司；型号：XE2000A；所有人：浙江盛腾基础工程有限公司；购买时间：2018年3月25日；成交价格：73万元人民币；驾驶员：胡腾飞；指挥员：肖成峰。

二、人员伤亡及直接经济损失

（一）死者基本情况

死者吴操，男，33岁，安徽省颍上县红星镇人，身份证号：341**********，浙江盛腾基础有限公司钻机操作工。

（二）直接经济损失

事故造成的善后处理、财产等直接经济损失费用合计约180万元。

三、事故经过及救援情况

2019年8月22日早上6时40分左右，浙江盛腾基础工程有限公司挖机驾驶员胡腾飞到达事发工地，发现吴操正在驾驶自己的挖机(事发挖机)，示意吴操下来，由自己来驾驶。吴操下来后便要求胡腾飞帮忙用挖机吊装钢筋笼。完成两个钢筋笼的吊装后，吴操要求胡腾飞把3号桩机旁一个稍长的钢筋笼也吊过来。从监控画面可以看到，6时47分11秒左右胡腾飞将挖机开往这个长钢筋笼途中，至2号桩机附近时（此时挖机指挥员肖成峰正在工地附近的宝业项目部上厕所，未在现场进行指挥），工地上一块用于给混凝土车垫路的钢板(规格为长5000mm*宽1400mm*厚12mm)部分卷入事发挖机前进方向左侧履带，导致钢板翘起，此时吴操正站在卷入履带的这块钢板的靠外侧边缘(详见图四)，吴操距离挖机直线距

离不足1.4米，失去重心后，吴操随即从钢板外缘翻落，头肩部着地，上半身正好位于该钢板下方，挖机继续前进，钢板随即拍下，击中吴操上半身。事故发生后伤者被送往绍兴市第二医院救治，后抢救无效死亡。越城区应急管理局在22日7时21分接到事故报告后，局领导及相关人员立刻赶到事故现场，了解事故伤亡等相关情况，勘查事故现场，并要求盛腾基础立即停止施工。同时第一时间向区委办、区府办和市应急管理局上报事故信息。

四、事故调查有关情况

（一）事故现场勘察情况

因事故发生时伤者救援需要等因素影响，调查组到达事故现场时已非事发时原貌，现结合询问笔录、现场监控及调查组到达事发工地后勘查情况，对事故相关情况现场进行描述。

1.事发项目（会稽山度假休闲中心尚余房产河西片3#地块）属于越城区稽山街道辖区，位于二环东路东侧与宝业四季园小区夹角处，具体位置为二环东路888号（详见图一）；

2.事发点位于会稽山度假休闲中心尚余房产河西片3#地块1#地下室2号桩机附近（详见图二、图三）；

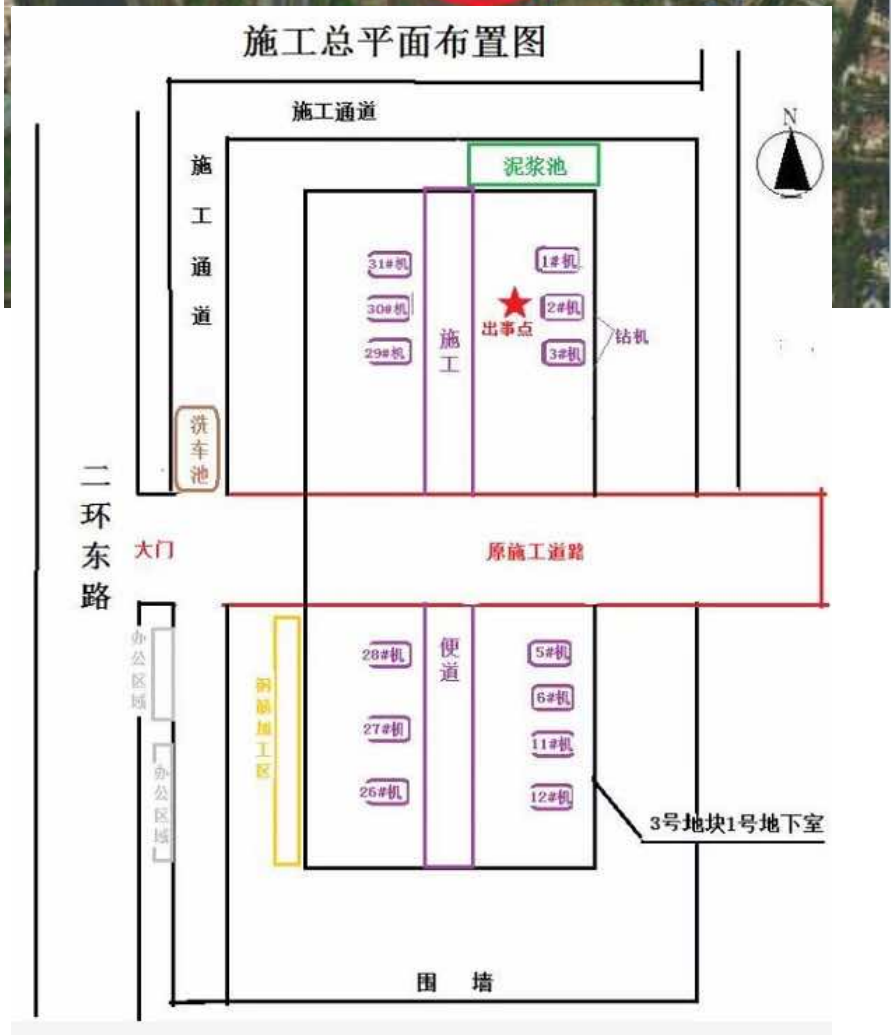
3.事发时死者吴操位于事发挖机前进方向左后方，与事发挖机直线距离不足1.4米，事发时事发挖机与吴操之间位置关系详见图四；

4.调查组到达现场后，发现被卷入事发挖机履带的钢板位置已被调整，现场有钢板6块，规格均为长5000mm*宽

1400mm*厚12mm（详见图五）；

5.调查组到达现场后，事发挖机位置已经被调整。（详见图六、图七）。





图二：事发点位置



图三：



号探头

图四：事故发生时宝业四季园 3 号地块项目部塔机 1 号探头记录事发时事发挖机与吴操之间位置关系



图五：被卷入事发挖机履带的钢板





图六：事发挖机照片　　图七：事发挖机照片

五、事故原因分析

（一）直接原因

调查组结合现场勘查、视频监控、相关人员询问笔录等对事故原因分析论证，认为挖机驾驶员胡腾飞违反相关安全操作规程，在指挥人员未到位、未检查确认大臂和铲斗运动范围内人员位置、未排除施工现场不安全因素的情况下，驾驶挖机作业，是造成本次事故的直接原因。

（二）间接原因

1.浙江盛腾基础工程有限公司未落实安全生产主体责任，是事故发生的重要原因。

（1）未经复查通过，擅自恢复施工。2019年8月15日接到越城质安监站的停工整改指令后，未经复查通过，于2019年8月20日擅自恢复施工。

（2）安全管理不到位。项目经理、专职安全员自项目开工后，从未到过工地现场进行管理，存在“挂名”现象；项目安全管理台账造假；项目管理人员与施工人员作业时间不一致，作业过程缺乏有效监管；对挖机等特殊车辆及操作人员安全

管理存在漏洞，未及时发现并制止胡腾飞违规作业行为。

（3）安全教育培训和安全技术交底不到位。日常安全教育培训和安全技术交底流于形式，相关记录模板化严重，未针对本项目安全风险特点进行针对性教育培训和交底，未对挖机驾驶员胡腾飞进行岗前三级安全教育和开工前安全技术交底，对死者吴操安全教育不到位。

（4）法人代表王海林，对项目经理不到位、不在岗现象疏于管理；在顾文彬并不知情的情况下，擅自决定由其“挂名”专职安全员，导致项目工地专职安全员“名存实亡”；对项目安全管理不到位，未及时发现并制止未经复查擅自恢复施工行为；安全检查不到位，未及时发现并制止违规作业行为，未及时消除生产安全事故隐患。

（5）项目经理黄伟锋，自项目开工后从未到过现场，于2019年6月7日离开绍兴赴广州，直至2019年8月22日未返回过绍兴，对项目安全管理、安全教育缺失；未有效落实挖机安全操作规程，未及时消除生产安全事故隐患。

（6）项目管理人员钟兴，在未经复查通过情况下，擅自决定恢复施工；冒充专职安全员签字。

（7）专职安全员顾文彬，对自身证件管理不到位。

（8）事发挖机管理人员、指挥员肖成峰，作为事发挖机管理人员，对挖机驾驶员胡腾飞安全交底不到位，未及时发现并制止违章作业，消除生产安全事故隐患；作为事发挖机指挥员，未在开工前对作业环境安全风险进行排查，离开指挥岗位前未有效制止胡腾飞继续驾驶挖机作业。

（9）实习资料员黄琳钠，造假安全管理台账，所提供的《工地安全日记》、《安全技术交底记录表》、《项目负责人施工现场带班日记》等安全管理台账，未根据实际情况填写，内容均为套用模板或网上抄袭。

（10）钻机操作工吴操（死者），安全意识淡薄，未与挖机保持足够安全距离。

2.浙江宝业建设集团有限公司作为施工总承包，现场安全管理缺位，安全生产责任制、安全生产措施不落实，也是事故发生的重要原因。

（1）现场安全管理缺位。对盛腾基础未经复查通过擅自恢复施工行为疏于管理；项目经理履职不到位，由不具备相关资质的曹生夫（系宝业建设员工）充当现场实际负责人；造假《企业负责人带班检查记录》和《项目经理带班检查记录》；对分包单位盛腾基础安全生产未进行统一协调、管理，对盛腾基础项目经理、专职安全员等项目管理人员到岗履职情况缺乏监管；相关安全管理人员与施工人员作业时间不一致，作业过程缺乏有效监管；安全隐患排查不到位，未及时发现并制止施工人员违章作业。

（2）安全教育培训和安全技术交底不到位。对分包单位盛腾基础日常安全教育培训缺失、安全技术交底流于形式，内容缺乏针对性。

（3）法人金吉祥，对项目经理履职不到位现象疏于管理，对项目特别是分包单位安全管理、检查不到位，未及时消除生产安全事故隐患。

（4）项目经理周亿华，从未对本项目安全生产工作进行检查，对盛腾基础安全管理、安全教育缺失，未及时消除生产安全事故隐患。

（5）专职安全员钟学军、陶文碧、傅玲、傅春洋，对分包单位安全管理不到位，与施工人员作业时间不一致，导致作业过程缺乏有效监管；未能提供与盛腾基础之间的安全交底资料；未及时发现并制止盛腾基础擅自恢复施工行为；未及时发现并制止违规操作行为，未及时消除生产安全事故隐患。

3.浙江华诚工程管理有限公司未依法履行职责，对安全生产工作重视不够，也是事故发生的重要原因。

（1）华诚管理作为监理单位，未有效督促宝业建设履行总包安全生产管理责任，未有效督促盛腾基础落实分包单位安全生产主体责任，安全监理不到位，对盛腾基础不执行安全监管停工指令擅自恢复施工的行为未及时发现并予以制止，也未及时向建设主管部门报告；安全交底不到位，安全隐患排查不到位。

（2）工程总监应忠根，对宝业建设项目经理周亿华履职不到位、盛腾基础项目经理黄伟峰和专职安全员顾文彬从未到岗到位等现象监理不到位；对盛腾基础未经复查通过擅自恢复施工行为疏于管理；对宝业建设和盛腾基础安全管理人员与施工人员作业时间不一致疏于管理；对宝业建设、盛腾基础安全管理、安全教育、安全交底不到位等现象监理不到位，未及时发现并制止胡腾飞违规操作行为，及时消除事故隐患。

4.绍兴宝业四季园房地产有限公司作为建设单位，未有效

督促总包单位负起统一管理责任，对施工单位安全管理不到位也是事故发生的原因之一。

5.绍兴市越城区建设工程质量安全监督站，未有效督促宝业建设和盛腾基础落实安全管理责任，对施工单位部分管理人员不到岗、安全管理不到位、擅自恢复施工等现象监管存在漏洞也是事故发生的原因之一。

六、事故性质认定

经事故调查组调查认定，会稽山度假休闲中心尚余房产河西片3#地块1#地下室桩基工程“8•22”车辆伤害事故是一起因员工违章作业，同时相关单位安全管理缺位引起的生产安全责任事故。

七、事故责任分析及处理意见

（一）浙江盛腾基础工程有限公司及相关人员处理意见

1.浙江盛腾基础工程有限公司安全生产主体责任不落实，安全管理、安全教育培训和安全技术交底不到位，项目经理、专职安全员从未到岗到位、违法挂名，拒不执行停工指令，对事故发生负有主要责任。建议越城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等规定，对其进行处理。建议建设部门依法追究相关责任，并在责任追究完结之日起15日内，将责任追究情况报告区应急管理局备案。

2.王海林，法人代表。未切实履行企业主要负责人的安全生产职责，未有效督促企业及相关人员落实安全生产规章制度，安全教育培训和安全管理不到位，未及时消除生产安全事故隐患。建议越城区应急管理局根据《中华人民共和国安

全生产法》等规定，对其进行处理。

3.黄伟锋，项目经理，未依法履行项目安全生产第一责任人职责，不到岗不到位，未有效落实安全生产责任制度和相关操作规程，对项目安全管理、安全教育缺失，未及时消除生产安全事故隐患。建议建设部门依法追究相关责任，并在责任追究完结之日起15日内，将责任追究情况报告区应急管理局备案。

4.钟兴，项目管理人员。拒不执行停工指令，建议建设部门依法追究相关责任，并在责任追究完结之日起15日内，将责任追究情况报告区应急管理局备案。

5.顾文彬，专职安全员。安全意识淡薄，对自身证件管理不到位，建议建设部门对其进行约谈教育。

6.肖成峰，事发挖机管理人员。对挖机驾驶员胡腾飞安全管理不到位，未及时发现并制止违章作业，责成浙江盛腾基础工程有限公司依照公司规章制度对其进行内部处理，并将处理结果于收到事故报告批复后一个月内报越城区应急管理局备案。

7.胡腾飞，事发挖机驾驶员。违反操作规程，对事故的发生负有直接责任且造成较严重后果，建议移交司法机关追究其刑事责任。

8.吴操，钻机操作工。安全意识淡薄，对事故发生负有一定责任，因已死亡，故不再追究其责任。

9.黄琳钠，实习资料员。造假安全管理台账，责成浙江盛腾基础工程有限公司依照公司规章制度对其进行内部处理，

并将处理结果于收到事故报告批复后一个月内报越城区应急管理局备案。

（二）浙江宝业建设集团有限公司及相关人员处理意见

1.浙江宝业建设集团有限公司作为施工总承包，对分包单位盛腾基础安全生产未进行统一协调、管理，安全管理缺位、安全教育培训和安全技术交底不到位，对事故发生负有连带责任。建议越城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等规定，对其进行处理。建议建设部门依法追究相关责任，并在责任追究完结之日起15日内，将责任追究情况报告区应急管理局备案。

2.金吉祥，法人代表。未切实履行企业主要负责人的安全生产职责，未有效督促企业及相关人员落实安全生产规章制度，安全教育培训和安全管理不到位，未及时消除生产安全事故隐患。建议建设部门依法追究相关责任，并在责任追究完结之日起15日内，将责任追究情况报告区应急管理局备案。

3.周亿华，项目经理。未依法履行项目安全生产第一责任人职责，对本项目特别是分包单位的安全管理、安全教育缺失，未及时消除生产安全事故隐患。建议建设部门依法追究相关责任，并在责任追究完结之日起15日内，将责任追究情况报告区应急管理局备案。

4.钟学军、陶文碧、傅玲、傅春洋，专职安全员。未认真履行本项目安全生产管理职责，对分包单位安全管理不到位，责成浙江宝业建设集团有限公司依照公司规章制度对其进

行内部处理，并将处理结果于收到事故报告批复后一个月内报越城区应急管理局备案。

（三）浙江华诚工程管理有限公司及相关人员处理意见

1.浙江华诚工程管理有限公司未严格落实建设监理规范和相关标准，在实施监理过程中没有全面履行其法定职责，未及时发现并消除事故隐患。建议越城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等规定，对其进行处理。建议建设部门依法追究相关责任，并在责任追究完结之日起15日内，将责任追究情况报告区应急管理局备案。

2.应忠根，项目总监。未切实履行监理职责，安全监理不到位，未发现并及时消除事故隐患。责成浙江华诚工程管理有限公司依照公司规章制度对其进行内部处理，并将处理结果于收到事故报告批复后一个月内报越城区应急管理局备案。

（四）绍兴宝业四季园房地产有限公司处理意见。作为建设单位，未有效督促施工单位负起管理责任，对施工单位安全管理不到位，建议区建设和交通运输局对其进行约谈。

（五）绍兴市越城区建设工程质量安全监督站处理意见。对施工单位部分管理人员不到岗、安全管理不到位、擅自恢复施工等现象监管存在漏洞，建议区建设和交通运输局对越城区质安监站具体责任人员进行约谈，约谈情况于收到事故报告批复后一个月内报越城区安委办备案。。

八、防范措施和建议

1绍兴宝业四季园房地产有限公司要深刻吸取事故教训，

认真履行建设单位的法定职责，充分发挥建设单位在项目实施过程中的协调管理职能，切实做好对施工单位的安全生产管理工作，确保不再发生类似事故。

2.浙江宝业建设集团有限公司作为工程项目总承包单位，要认真吸取事故教训，项目相关管理人员必须到岗到位，严格落实安全生产主体责任，要加强对施工现场安全的统一管理，加强对分包单位的安全监管。

3.浙江华诚工程管理有限公司要加强对项目安全监理，及时发现施工现场存在安全隐患要督促施工单位及时整改，发现不安全的施工行为要立即制止，防范各类事故的发生。

4.浙江盛腾基础工程有限公司作为分包单位，要认真吸取事故教训，项目相关管理人员必须到岗到位，加强对工程施工现场特别是对挖机等特殊车辆的安全管理，进一步完善并严格落实安全规章制度，强化安全教育培训，确保施工安全。

5.绍兴市越城区建设和交通运输局要对此事故进行通报，越城区质安监站要认真吸取事故教训，举一反三，加强建设施工单位的安全监管，立即开展安全生产专项检查，严肃查处安全生产违法违规行为，加大安全生产巡查执法力度，发现事故隐患，督促施工企业立即整改，切实消除各类事故隐患，确保施工安全。

附件：事故调查组成员名单及签名

会稽山度假休闲中心尚余房产河西片 3#地块 1#地下室桩基工程“8•22”车辆伤害事故调查组

2019 年 10 月 17 日

附件：

事故调查组成员名单及签名

组内职务	姓 名	单位及职务	签 名
组长	季 斌	区应急管理局党组书记、局长	
成员	王奇灵	区应急管理局党组副书记、副局长	
	陈永杰	区建设和交通运输局副局长	
	龚荣坤	稽山街道办事处副主任	
	杨舟翔	区总工会经济保障部部长	
	陈 翀	区安全生产监察大队大队长	
	张 健	区质安监站副站长	
	潘卫国	稽山街道应急管理站负责人	
	冯倬程	区应急管理局综合协调科副科长	
	傅晓剑	区纪委科员	
	金 鑫	区应急管理局科员	
	于汇钞	区应急管理局科员	
	孙吉锋	区应急管理局科员	
	金岳标	稽山派出所民警	